

1500494-40.2021.8.26.0069

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Ameaça

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas às fl. 42) e II, alíneas "e" e "h", do Código Penal, razão pela qual aplico aumento, de um terço na pena, elevando-a para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, à míngua de majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena no patamar acima fixado.

Tendo em vista os maus antecedentes e efeitos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 15 de Novembro, 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500494-40.2021.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-40.2021.8.26.0069

Número de Ordem 985/21

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3099804/2021 - DEL.POL.BASTOS, 21862552 - DEL.POL.BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EBER DE ALMEIDA PARDINHO

Juiz de Direito: Dr. FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

VISTOS.

EBER DE ALMEIDA PARDINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alíneas "e" e "h", ambos do Código Penal. Isto porque, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 15h50min, na Rua das Margaridas, nº 263 - Jardim São Francisco Xavier, nesta cidade e comarca de Bastos, de posse de uma barra de ferro, ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a vítima José Santana Pardiniho, seu genitor.

É O BREVE RELATO DOS FATOS.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares a serem analisadas. No mérito, o pedido condenatório é procedente. A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fl. 04/05), auto de exibição (fl. 06), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

No mesmo sentido, a autoria é inquestionável.

Os depoimentos testemunhais confirmam os fatos descritos na denúncia.

José Santana Pardiniho, ouvido como ofendido, disse que quando o filho chega drogado em casa tenta agredi-lo, sendo que no dia dos fatos, o réu estava com uma barra de ferro e, ameaçou a vítima, seu genitor, dizendo "vou te matar, seu velho". Disse

ainda, que quando os policiais chegaram, tiveram que conter o réu à força, pois estava muito nervoso.

A testemunha Carlos Vinícius da Costa Silva, policial militar, alegou que a polícia foi acionada para atender uma ocorrência via COPOM de desentendimento no âmbito familiar e, ao chegarem ao local dos fatos, se depararam com o réu defronte ao endereço informado aos policiais, com um pedaço "barra" de ferro, gritando que iria matar alguém; ato contínuo saiu de uma casa vizinha o ofendido, informando que era pai do agressor e, que havia sido agredido pelo réu dentro de sua residência com uma faca e uma barrinha de ferro. Afirmou, ainda, que durante a abordagem policial, o réu estava muito alterado e teve que ser contido à força, algemado e encaminhado ao CPJ de Tupã. Confirmou a versão narrada pela vítima, que dentro da residência, antes das agressões, foi ameaçado de morte pelo filho, ora réu.

Como cediço, a palavra das vítimas têm prevalência em casos de violência doméstica, normalmente cometidos longe dos olhares de terceiros. Nesse sentido, a jurisprudência das mais variadas C. Câmaras do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífica:

"Apelação. Recurso da acusação. Ameaça praticada contra mulher em ambiente doméstico. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Seriedade da ameaça. Configuração. Condenação decretada. Penas. Pena-base fixada no mínimo legal. Presença da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Recurso da acusação provido." (TJSP; Apelação Criminal 1503781-55.2019.8.26.0368; Relator: Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

"HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado." (STJ HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Somado ao relato da vítima, o depoimento do policial que atendeu à ocorrência, sendo que a palavra do agente de segurança pública deve ser revestida de credibilidade. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF HC nº 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). E ainda: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC 156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que

se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769- 95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016).

Após a colheita de provas orais, restou demonstrado, de forma segura, que o réu praticou os crimes nos moldes descritos em denúncia.

O réu, embora intimado, não compareceu em audiência de instrução, demonstrando total descaso com o fato em si e para com a justiça de um modo geral.

Em análise de todo o conjunto probatório, conclui-se que a vítima confirmou que foi ameaçada pelo réu e sentiu-se apavorado ao perceber que ele tinha uma faca e uma barra de ferro nas mãos. O tipo penal contenta-se com o dolo.

Outrossim, o ofendido ficou amedrontado com a ação do réu, tanto que acionou a polícia e ainda representou contra o filho.

No mais, a materialidade e autoria foram seguramente demonstradas e a condenação é medida de rigor.

Passo a fixar a pena.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico tratar-se de réu portador de maus antecedentes, conforme se verifica pela certidão de antecedentes de fl. 41 (feito nº 0000316-54.2010.8.26.0069 – artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do C.P.), portanto fixo a pena base acima do mínimo legal em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I (reincidência com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas às fl. 42) e II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal, razão pela qual aplico aumento, de um terço na pena, elevando-a para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, à míngua de majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena no patamar acima fixado.

Tendo em vista os maus antecedentes e efeitos da reincidência, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em especial a prestação pecuniária, considerando a vedação legal.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, considerando os efeitos da reincidência e a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para CONDENAR EBER DE ALMEIDA PARDINHO, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147 c.c artigo 61, II, alíneas “e” e “h”, ambos do Código Penal.

Em razão da quantidade de pena aplicada e da desnecessidade da prisão cautelar, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se o ofendido acerca do teor desta sentença.

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações, providências e cautelas de praxe.

P.I.C

Bastos, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA